

0104557-97.2014.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... que Evandro foi processado por tráfico de drogas em 2021 (Processo nº1503752-66.2021.8.26.0228) e que Nahta ostenta apontamentos criminais, tendo sido beneficiado pela suspensão condicional do processo (autos nº 0012296-36.2016.8.26.0635).

É o relatório. Decido.

O pedido ministerial não comporta acolhimento.

Com relação a Evandro, observo que o novo processo criminal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0104557-97.2014.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0104557-97.2014.8.26.0050 - Controle 2018/001450

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NAHTA DOS SANTOS BITENCOURT e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos,

EVANDRO GOMES DE EÇA BONFIM e NAHTA DOS SANTOS BITENCOURT, foram processados como incurso no artigo 180, caput do Código Penal. O Ministério Público ofertou proposta de suspensão condicional do processo em 08 de outubro de 2018 (fls. 164/165).

O Ministério Público requereu a revogação da suspensão condicional do processo pelo descumprimento dos termos do acordo. Alega, em apertada síntese, que Evandro foi processado por tráfico de drogas em 2021 (Processo nº1503752-66.2021.8.26.0228) e que Nahta ostenta apontamentos criminais, tendo sido beneficiado pela suspensão condicional do processo (autos nº 0012296-36.2016.8.26.0635).

É o relatório. Decido.

O pedido ministerial não comporta acolhimento.

Com relação a Evandro, observo que o novo processo criminal iniciou-se após o

término do período de prova. A certidão de fls. 240 aponta que os fatos novos se deram em 08/02/2021 e a denúncia foi recebida em 08/04/2021 (Processo nº1503752-66.2021.8.26.0228).

O período de prova, nestes autos, teve início em outubro de 2018 (fls. 164/165), tendo o réu cumprido o período de prova e comparecido mensalmente entre outubro de 2018 a fevereiro de 2020, 17 vezes no total. Logo, o período de prova se encerrou em setembro de 2020, durante a pandemia Covid-19, período em que o comparecimento presencial estava suspenso. Assim, durante o período de prova o réu não foi novamente processado, tendo cumprido os termos da suspensão condicional do processo.

Assim, observo que a extinção da punibilidade de Evandro deve ser extinta pelo cumprimento da suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89, § 5º da Lei nº 9.099/95.

Com relação a Nahta observo que os apontamentos são anteriores à concessão do benefício. O acordo foi proposto em outubro de 2018 (fls. 164/165), tendo o réu comparecido 15 vezes entre outubro de 2018 a fevereiro de 2020 (fls. 224/226).

Assim, o período de prova se encerrou em novembro de 2020. A certidão de fls. 242/245 aponta o processo 0012296-36.2016.8.26.0635 no qual o réu foi beneficiado pela suspensão condicional do processo teve a denúncia recebida em 03/04/2017 (fls. 243), data anterior à concessão do benefício nestes autos.

Cabe ao Ministério Público enquanto fiscal da ordem jurídica e titular da ação penal pública a análise dos requisitos para a oferta de suspensão condicional do processo no momento do oferecimento. Durante o período de prova Nahta não foi novamente processado, não tendo descumprido os termos do acordo homologado pelo Juízo.

De rigor a extinção de punibilidade de Nahta pelo cumprimento da suspensão condicional do processo.

Ante o exposto, diante do cumprimento integral das condições assumidas em audiência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EVANDRO GOMES DE EÇA BONFIM e NAHTA DOS SANTOS BITENCOURT, com fundamento no artigo 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95, servindo a presente decisão como ofício ao IIRGD.

Anote-se a extinção com as cautelas de praxe, encaminhando-se ao arquivo. Se ainda houver bens apreendidos, cumpra-se o disposto no artigo 123 do CPP e no artigo 516, §2º, das NSCGJ. Em caso de fiança recolhida, intime-se o réu para levantamento e, no silêncio, cumpra-se o disposto no artigo 504 das NSCGJ.

Após, ao arquivo.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA